**CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO**

**NOTA TÉCNICA Nº _____/2026/SIPRI**

**PROCESSO Nº** [número do processo de reabilitação; se o pedido tramita nos autos do PAR, 00190.105349/2020-07]

**INTERESSADO:** DECAL BRASIL LTDA., CNPJ nº 03.973.894/0001-94.

## 1. ASSUNTO

1.1. Análise de pedido de reabilitação formulado pela pessoa jurídica DECAL BRASIL LTDA., CNPJ nº 03.973.894/0001-94.

## 2. REFERÊNCIAS

2.1. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

2.2. Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013;

2.3. Decreto nº 8.420, de 18 de março de 2015, e Decreto nº 11.129, de 11 de julho de 2022;

2.4. Portaria CGU nº 1.214, de 8 de junho de 2020;

2.5. Portaria Normativa CGU nº 54, de 14 de fevereiro de 2023;

2.6. Portaria Normativa SE/CGU nº 226, de 9 de setembro de 2025;

2.7. Portaria Normativa Interministerial CGU/AGU nº 1, de 19 de dezembro de 2025.

2.8. [inserir outras referências utilizadas nos tópicos dos incisos I e III, se houver]

## 3. SUMÁRIO EXECUTIVO

3.1. Trata-se de pedido de reabilitação formulado pela pessoa jurídica DECAL BRASIL LTDA., CNPJ nº 03.973.894/0001-94.

3.2. Em síntese, a empresa respondeu ao Processo Administrativo de Responsabilização (PAR) nº 00190.105349/2020-07, no âmbito desta Controladoria-Geral da União, em razão do pagamento de US$ 868.450,00 em vantagens indevidas por seu representante nas negociações com a Petrobras, Mariano Marcondes Ferraz, ao então Diretor de Abastecimento da estatal, Paulo Roberto Costa. Os pagamentos ocorreram entre 19/05/2011 e 21/02/2014 e visavam facilitar a renovação do contrato de armazenagem de granéis líquidos no Porto de Suape, celebrada em 01/05/2012 no valor de R$ 280.013.236,00 (Relatório Final, SEI 1843086, §§ 2 a 5).

3.3. O PAR culminou com a Decisão nº 9, assinada em 09/02/2023 e publicada em 10/02/2023 (SEI 2646749). Por meio dela, o Exmo. Sr. Ministro de Estado da CGU aplicou à pessoa jurídica as penalidades de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública (art. 87, IV, da Lei nº 8.666/1993), multa de R$ 3.905.734,97 e publicação extraordinária da decisão (art. 6º, I e II, da Lei nº 12.846/2013). A sanção decorreu da prática dos atos lesivos tipificados no art. 88, III, da Lei nº 8.666/1993 e no art. 5º, I e IV, "d", da Lei nº 12.846/2013. A decisão adotou como fundamento, em parte, o

Relatório Final da Comissão de PAR e, ainda, o Parecer nº 00199/2021/CONJUR-CGU/CGU/AGU.

3.4. O pedido de reconsideração da empresa foi indeferido pela Decisão nº 347 (SEI 2991463), publicada no DOU de 27/10/2023.

3.5. [inserir: início dos efeitos da sanção e períodos de suspensão por decisões judiciais (AI nº 0815236-74.2023.4.05.0000 e AI nº 0809667-58.2024.4.05.0000), conforme o tópico do primeiro requisito]

3.6. Em 21/09/2026, a pessoa jurídica apresentou pedido de reabilitação (SEI 4250406), com fundamento no art. 87, IV e § 3º, da Lei nº 8.666/1993, e em 14/10/2026 juntou novos documentos. [conferir e completar: petições SEI 4187435, de 03/08/2026, e SEI 4250362, de 21/09/2026]

## 4. ANÁLISE

4.1. Conforme o art. 87, inciso IV e § 3º, da Lei nº 8.666/1993, vigente à época da aplicação da sanção, a reabilitação da pessoa jurídica declarada inidônea é promovida perante a própria autoridade que aplicou a penalidade e pode ser requerida após dois anos de sua aplicação:

> IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida **sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes** e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. (grifei)

4.2. Esses requisitos foram regulamentados, no âmbito da Controladoria-Geral da União, pela Portaria CGU nº 1.214, de 8 de junho de 2020, posteriormente alterada pela Portaria Normativa CGU nº 54, de 14 de fevereiro de 2023:

> Art. 2º São requisitos cumulativos para a concessão da reabilitação: I - o transcurso do prazo de dois anos sem licitar ou contratar com a Administração Pública a contar da data de publicação do ato que aplicou a sanção de declaração de inidoneidade; II - o ressarcimento integral dos prejuízos causados pela pessoa física ou jurídica, quando apontados pela Administração Pública, em decorrência dos atos que justificaram a aplicação da sanção de declaração de inidoneidade; e III - a adoção de medidas que demonstrem a superação dos motivos determinantes da punição, o que inclui a implementação e a aplicação de programa de integridade (...).

4.3. No tocante ao procedimento, o pedido de reabilitação é processado pela Secretaria de Integridade Privada (SIPRI), por intermédio da Diretoria de Promoção e Avaliação de Integridade Privada (DPI). Cabe à DPI solicitar informações aos entes lesados e órgãos públicos competentes para a aferição do ressarcimento integral dos prejuízos (art. 4º, § 2º) e avaliar o programa de integridade (art. 4º, § 3º), nos termos da redação dada pela Portaria Normativa CGU nº 54/2023.

4.4. [inserir, se for o caso: exame da preliminar da empresa sobre as normas aplicáveis ao pedido (pedido, §§ 19 a 42) e eventual Nota de Instrução preliminar]

4.5. A presente Nota Técnica analisará o cumprimento dos requisitos acima arrolados.

**Primeiro requisito (art. 2º, inciso I)**

4.6. [inserir a análise do primeiro requisito]

**Segundo requisito (art. 2º, inciso II)**

4.7. O segundo requisito exigido é o ressarcimento integral dos prejuízos causados pela pessoa jurídica, quando apontados pela Administração Pública, em decorrência dos atos que justificaram a aplicação da sanção de declaração de inidoneidade.

4.8. A exigência decorre da própria Lei nº 8.666/1993, cujo art. 87, IV, condiciona a reabilitação a que o contratado "ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes". A própria empresa a reconhece como requisito legal (pedido, § 21). Por essa razão, a preliminar da empresa sobre a aplicabilidade da Portaria CGU nº 1.214/2020 e da Portaria Normativa SE/CGU nº 226/2025 (pedido, §§ 19 a 42) não interfere no exame deste requisito, qualquer que seja a solução adotada a seu respeito.

4.9. O § 1º do art. 2º da Portaria CGU nº 1.214/2020 indica como se mede o prejuízo a ser ressarcido:

> § 1º Para fins de comprovação do disposto no inciso II, serão adotadas as definições e a metodologia constantes da Instrução Normativa CGU/AGU nº 2, de 16 de maio de 2018.

4.10. Essa Instrução Normativa, que disciplinava os cálculos dos acordos de leniência, foi revogada pelo art. 60 da Portaria Normativa Interministerial CGU/AGU nº 1/2025, publicada em 23/12/2025, antes do pedido de reabilitação. Diante disso, a SIPRI, na Nota Técnica nº 676/2026/SIPRI (SEI 3980745), passou a adotar, por analogia, o conceito de **dano incontroverso** das normas que a substituíram: o dano admitido pela própria pessoa jurídica ou o fixado em decisão definitiva, administrativa ou judicial (art. 37, § 2º, do Decreto nº 11.129/2022; art. 33 da PNI nº 1/2025). Em termos práticos, só se exige ressarcir o dano que a empresa reconheceu ou que uma decisão definitiva fixou. Aquela Nota aplicou o critério a outro caso de inidoneidade aplicada com base na Lei nº 8.666/1993:

> 4.48. A superação do segundo requisito (art. 2º, inciso II) ocorre apenas em razão da não verificação, até o momento, de **decisão administrativa ou judicial definitiva que tenha identificado e quantificado o dano, bem como estabelecido o nexo de causalidade** desse dano com a conduta pela qual a empresa foi condenada. (grifei)

4.11. A mesma Nota admite que o valor da propina sirva de indicador do dano mínimo "quando o tipo específico de ilícito praticado assim indicar" (item 4.17), com base na presunção de que a empresa embutiu o custo da propina no preço cobrado (item 4.16). Seguindo aquela Nota, examinam-se a seguir (i) os danos identificados em decorrência dos atos que levaram à declaração de inidoneidade e (ii) os valores pagos a título de vantagem indevida.

***Item 1: danos identificados em decorrência dos atos que levaram à declaração de inidoneidade***

4.12. A apuração de dano ficou expressamente fora do PAR. Ao responder à alegação de inexistência de prejuízo, a Comissão registrou:

> 58. **Não se encontra no escopo de apuração deste processo a existência de dano ao erário** em virtude das contratações firmadas entre a Decal e a Petrobras. 59.

> Apesar disso, cabe ressaltar que o juízo criminal, em sua sentença, estabeleceu um dano mínimo para indenização, equivalente ao montante pago a título de vantagem indevida ao agente público, de US$ 868.450,00 (SEI 1569432). (Relatório Final; grifei)

4.13. A referência ao dano tem, portanto, um único fundamento: a sentença criminal. Ela se repete no § 73 e no cálculo da multa, quando a Comissão negou o atenuante de ressarcimento por entender que "evidenciou-se a ocorrência de dano de, no mínimo, o montante pago a título de vantagem indevida (...). Nesse sentido se manifestou o juízo criminal ao prolatar a sentença" (§ 95). Na conclusão, a Comissão registrou como "valor do dano à Administração" US$ 868.450,00 (R$ 4.704.914,72 em 24/02/2021), "para os fins dos encaminhamentos previstos no Cap. VI da Lei nº 12.846/2013 e também considerando a previsão constante em seu §3º, do artigo 6º", e propôs comunicar os fatos ao Ministério Público e à Advocacia-Geral da União. Trata-se de verdadeiro apontamento de dano pela Comissão, apoiado unicamente na sentença e sujeito ao julgamento. Ele não constituiu crédito de ressarcimento, e não há notícia, nos documentos examinados, de processo específico de reparação (art. 13 da Lei nº 12.846/2013).

4.14. O ponto da sentença em que se apoiou a Comissão já não subsistia. A sentença de 05/03/2018 fixara a indenização mínima à Petrobras no valor da propina (art. 387, IV, do CPP) e decretara o confisco da fiança prestada por Mariano Marcondes Ferraz até esse mesmo valor (§§ 222 a 226). Em 10/04/2019, contudo, o TRF da 4ª Região afastou a indenização e manteve o confisco, acolhendo o parecer do MPF:

> No presente caso, entretanto, **não houve mínima demonstração da transmissão deste custo à PETROBRAS**. (...) Como não se sabe do envolvimento dos controladores da empresa DECAL no pagamento da propina, o que permitiria identificar a absorção e transferência dos custos da propina para o contrato firmado entre DECAL e PETROBRAS, **a única conclusão possível é que MARIANO MARCONDES arcou com o custo das vantagens indevidas**, diminuindo o seu próprio ganho. (Apelação Criminal nº 5000553-66.2017.4.04.7000; ementa, item 13: "Não comprovado a transferência de custo à Petrobras, impõe-se o afastamento da fixação de valor mínimo indenizatório"; grifei)

4.15. O acórdão é anterior ao Relatório Final (24/02/2021), que não o menciona. A omissão foi suprida na fase de julgamento. A Nota Técnica nº 1193/2021/COREP (SEI 1944272), de 26/05/2021, examinou a alegação de inexistência de dano, transcreveu o voto do TRF4 e concluiu:

> 60. **Em que pese o entendimento firmado por este órgão, de que o dano engloba o valor referente ao pagamento de propina, há de se levar em conta, no caso concreto, a referida decisão proferida pelo Poder Judiciário.** 61. No momento da avaliação das atenuantes, a Comissão atribuiu 0% no caso de ressarcimento dos danos, levando em conta a fixação de dano mínimo pelo juízo criminal de primeira instância. Contudo, houve o afastamento dessa fixação, mantendo-se apenas o confisco sobre o montante da vantagem indevida paga ao agente público. 62. Tal fato, portanto, deve ser levado em consideração no cálculo da multa, bem como **por não haver outros danos verificados até o momento**. 63. Dessa forma, sugere-se a concessão da atenuante, elevando-se o seu percentual a 1,5%. (grifei)

4.16. A COREP recomendou acolher o Relatório Final "com a ressalva feita no tocante ao dano (parágrafos 57 a 63), que repercutiu no valor da multa" (§ 124). O Parecer nº 00199/2021/CONJUR adotou essa ressalva (§§ 8 e 72), e os Despachos nº 00651/2022 e nº

00890/2022/CONJUR-CGU/CGU/AGU o aprovaram "com as adequações da Nota Técnica nº 1193/2021/COREP". O efeito é verificável na decisão: com o atenuante do art. 18, II, do Decreto nº 8.420/2015 elevado de 0% para 1,5%, a alíquota caiu de 7,5% para 6% e a multa, de R$ 4.882.168,71 para R$ 3.905.734,97, exatamente 6% da base de cálculo de R$ 65.095.582,89. Esse é o valor aplicado pela Decisão nº 9, que também fixou o edital em 60 dias, e não nos 45 propostos pela Comissão, conforme o outro ajuste da COREP (§ 110). O "em parte" da adoção do Relatório Final corresponde, portanto, às duas ressalvas da COREP.

4.17. A hipótese literal do art. 18, II, do Decreto nº 8.420/2015 é a "comprovação de ressarcimento pela pessoa jurídica dos danos a que tenha dado causa". A COREP não afirmou que houve ressarcimento: aplicou o atenuante porque não havia dano a considerar. É uso atípico do dispositivo, e a dosimetria não cabe ser revista neste procedimento. O que importa aqui é o juízo expresso da Administração sobre o dano: afastou o único valor apontado, à vista da decisão judicial, e registrou não haver outros danos verificados. O Parecer da CONJUR ainda transcreve, no § 66, a frase da Comissão sobre o dano mínimo, mas no rol de fatores do art. 7º da Lei nº 12.846/2013; ela é superada pelo cálculo efetivamente adotado nos §§ 72 e 73. Coerentemente, a Decisão nº 9 não quantifica dano nem condiciona a reabilitação a qualquer pagamento.

4.18. Resta uma hipótese: a comunicação ao Ministério Público e à AGU, ou iniciativa da Petrobras ou do TCU, pode ter resultado em decisão definitiva fixando dano pelos mesmos fatos, inclusive em data não alcançada pelo PAR. Nada nos documentos examinados o indica, mas a CGU não pode atestar a inexistência de crédito de terceiro sem consultá-lo. Por isso, a exemplo da NT nº 676/2026 (itens 4.20 a 4.38) e com fundamento no art. 4º, § 2º, da Portaria nº 1.214/2020, devem ser consultados a Petrobras, a AGU, o Ministério Público Federal, o TCU e a unidade da Secretaria Federal de Controle Interno responsável pela auditoria da Petrobras. [se os ofícios já tiverem sido respondidos, substituir este parágrafo pela síntese das respostas, com indicação dos documentos SEI]

***Item 2: valores pagos a título de vantagem indevida a agente público***

4.19. Diferentemente do caso examinado na NT nº 676/2026, aqui o pagamento da vantagem indevida é o próprio ato lesivo imputado à empresa, e seu valor é conhecido (US$ 868.450,00). Em tese, portanto, seria o tipo de ilícito em que a propina pode servir de indicador do dano mínimo. A presunção que sustenta esse indicador (repasse do custo da propina ao preço) cede, porém, diante de prova específica em contrário:

a) o TRF4 concluiu que não houve demonstração da transferência do custo à Petrobras e que o custo foi suportado por Mariano Marcondes Ferraz;

b) Paulo Roberto Costa afirmou recordar que o preço foi estabelecido pela área técnica e não se lembrar de ter opinado sobre ele, e o representante da Petrobras na contratação relatou não ter percebido ingerência indevida do ex-Diretor (sentença, §§ 183 e 184; Parecer nº 00199/2021, §§ 46 e 47);

c) a Petrobras informou que, nesse tipo de contratação, os preços são fixados por análise comparativa de mercado, sem demonstrativo de formação de preços (Relatório Final, § 97);

d) a própria CGU, na NT nº 1193/2021/COREP, afastou expressamente a propina como dano no caso concreto, à vista da decisão judicial.

4.20. Há um elemento em sentido contrário: Paulo Roberto Costa declarou que, à época, a Petrobras "não tinha opção de tancagem" em Suape (Parecer nº 00199/2021, § 46). A falta de alternativa poderia, em tese, favorecer preço acima do mercado. Nenhuma das instâncias que examinaram o caso, porém, identificou ou quantificou sobrepreço: nem o juízo criminal, nem o TRF4, nem a Comissão, nem a COREP. A hipótese permanece, portanto, sem lastro documental.

4.21. O resultado também não depende da norma aplicável ao § 1º do art. 2º. Pela IN nº 2/2018, vigente durante o PAR, a propina integrava a rubrica de ressarcimento (NT nº 676/2026, item 4.12). Mesmo sob essa norma, a CGU deixou de considerá-la dano neste caso concreto, em 2021, à vista da decisão judicial.

***Alegações da empresa quanto a este requisito***

4.22. **Inexistência de prejuízo (pedido, §§ 57 a 61).** Procede, com fundamento mais amplo que o apresentado: além da reforma da sentença, a própria decisão sancionadora, ao adotar a ressalva da COREP, não manteve dano pendente contra a empresa. A empresa não alegou esse ponto.

4.23. **Força vinculante da decisão criminal (art. 935 do Código Civil).** Não procede. A DECAL não foi parte na ação penal, e a CGU já rejeitou essa tese no PAR (Relatório Final, §§ 44 e 54; Parecer nº 00199/2021, § 50). Além disso, o art. 935 impede rediscutir a existência do fato e a autoria, e não o valor do dano. O TRF4 não declarou que o dano é inexistente; constatou que não estava provado no processo criminal. O acórdão vale como prova relevante, e não como decisão que vincula a Administração.

4.24. **Pagamento ou depósito da multa (pedido, §§ 62 a 64).** É irrelevante para este requisito. A multa é sanção e não se confunde com reparação do dano (art. 6º, § 3º, da Lei nº 12.846/2013). O documento apresentado comprova o depósito judicial de R$ 3.905.734,97, valor nominal da multa, em 12/05/2025, nos autos do processo nº 0823992-04.2023.4.05.8300 (2ª Vara Federal/PE), após decisão do TRF da 5ª Região (AI nº 0809667-58.2024.4.05.0000, de 05/02/2025) que o autorizou para suspender a exigibilidade da multa. O depósito não é pagamento, e as demonstrações financeiras da própria empresa registram que ele não liquida o passivo (DFs 2025, nota 2.6). De todo modo, nem o art. 87, IV, da Lei nº 8.666/1993 nem o art. 2º da Portaria CGU nº 1.214/2020 incluem a quitação da multa entre os requisitos da reabilitação. Essa exigência consta do art. 163, II, da Lei nº 14.133/2021, que rege a reabilitação das sanções aplicadas com base naquela lei.

4.25. **Precedente do STF (RMS nº 33.526/DF; pedido, §§ 22 e 29).** Segundo o trecho transcrito pela empresa, não se pode negar a reabilitação com base em dano não apurado nem arbitrado. A decisão, confirmada pela 2ª Turma em agravo regimental, vale apenas entre as partes daquele processo, mas é coerente com a conclusão deste tópico. A tese de que a reabilitação seria ato vinculado aos requisitos do art. 87, IV, da Lei nº 8.666/1993 não interfere na conclusão sobre o segundo requisito.

4.26. **Consequências práticas, LINDB e interesse da Petrobras (pedido, §§ 4 a 18).** Não decidem este requisito, que é legal e objetivo.

***Conclusão quanto ao segundo requisito***

4.27. Por todo o exposto, considera-se superada a necessidade de atendimento ao segundo requisito (art. 2°, inciso II), para fins de reabilitação da requerente, por inexistência de prejuízo apontado pendente de ressarcimento. O único prejuízo apontado no PAR não foi mantido pela decisão sancionadora, e não se verificou, nos documentos examinados, decisão administrativa ou judicial definitiva que tenha identificado e quantificado dano decorrente dos atos que justificaram a declaração de inidoneidade. [se as respostas aos ofícios ainda não tiverem sido recebidas, acrescentar: "A conclusão fica condicionada à confirmação, pelos órgãos consultados, da inexistência de tal decisão"]

4.28. Registre-se, por oportuno, que a reabilitação não consiste em admissão, por esta CGU, da ausência de prejuízos causados pelos atos lesivos objeto da condenação da DECAL no PAR n° 00190.105349/2020-07, nem equivale a reconhecimento de ressarcimento. Tampouco impede a instauração, a continuidade ou o julgamento de processos que venham a identificar e quantificar prejuízos de responsabilidade da empresa decorrentes das mesmas condutas.

**Terceiro requisito (art. 2°, inciso III)**

4.29. [inserir a análise do terceiro requisito]

## 5. CONCLUSÃO

5.1. [inserir após a análise dos três requisitos. Modelo da NT n° 676/2026: "Ante o exposto, determino o encaminhamento do processo à Consultoria Jurídica da CGU, nos termos do artigo 6° da Portaria n° 1.214/2020, com sugestão de (aprovação / indeferimento) do pedido de reabilitação da DECAL BRASIL LTDA., CNPJ n° 03.973.894/0001-94"]

5.2. [em caso de sugestão de concessão: "Na oportunidade, impende alertar à empresa solicitante que a reabilitação é limitada à penalidade de inidoneidade aplicada pelo Ministro da CGU no PAR n° 00190.105349/2020-07, não alcançando a multa e a publicação extraordinária aplicadas no mesmo processo, nem prejudicando a aplicação ou vigência de outras penas administrativas cominadas por outros órgãos de apuração ou pela própria CGU, nesse último caso com base em fatos diversos"]

*[Nome]*
*[Cargo] — [Unidade]*